WZÓR ROBOCZY. Dokument przygotowany jako punkt wyjścia do rozmowy z radcą prawnym. Dane zdrowotne zawodników są danymi szczególnej kategorii (art. 9 RODO), a część zawodników to osoby nieletnie, dlatego przed pierwszym podpisaniem umowa i załącznik nr 2 muszą zostać zweryfikowane przez prawnika. Pola wyróżnione na żółto wymagają uzupełnienia.

UMOWA ABONAMENTOWA

o świadczenie usług dostępu do systemu VolleoPro
nr [numer]

zawarta w dniu [data] w [miejscowość] pomiędzy:

Lech Company Sp. z o.o. z siedzibą w [adres siedziby], wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem [KRS], NIP [NIP], REGON [REGON], reprezentowaną przez Macieja Lecha, zwaną dalej **„Dostawcą”**,

a

[pełna nazwa klubu] z siedzibą w [adres], [KRS / nr ewidencji stowarzyszeń], NIP [NIP], reprezentowanym przez [imię i nazwisko, funkcja], zwanym dalej **„Klubem”**,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§ 1. Definicje

1. **System** – oprogramowanie VolleoPro udostępniane w modelu SaaS przez przeglądarkę internetową, obejmujące elektroniczną kartotekę medyczną zawodników, ankiety Wellness i RPE, Indeks Gotowości Treningowej oraz panel zespołu.
2. **Pakiet** – wariant Systemu wybrany przez Klub, opisany w Załączniku nr 1.
3. **Użytkownik** – osoba fizyczna, której Klub nadał dostęp do Systemu (członek sztabu, administrator, zawodnik lub opiekun prawny zawodnika).
4. **Zawodnik** – osoba, której dane są wprowadzane do Systemu przez Klub lub przez nią samą.
5. **Okres Abonamentowy** – okres, za który Klub uiszcza Opłatę Abonamentową, miesięczny lub roczny.
6. **Cennik** – aktualny cennik Dostawcy dostępny na stronie www.volleopro.pl lub przekazany Klubowi w ofercie.

§ 2. Przedmiot umowy

1. Dostawca zobowiązuje się udostępnić Klubowi System w ramach Pakietu [Akademia / Klub / Pro] na warunkach określonych w Umowie i Załączniku nr 1, a Klub zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Abonamentowej.
2. Dostawca udziela Klubowi na czas trwania Umowy niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Systemu wyłącznie na potrzeby własnej działalności sportowej Klubu.
3. Dostawca zapewnia hosting Systemu, kopie zapasowe, aktualizacje oraz wsparcie techniczne w zakresie określonym w Załączniku nr 1.

§ 3. Wdrożenie

1. W terminie [7] dni roboczych od podpisania Umowy i przekazania przez Klub listy Użytkowników i Zawodników Dostawca skonfiguruje konto Klubu, utworzy konta Użytkowników i przeprowadzi szkolenie sztabu online (do 60 minut).
2. Opłata wdrożeniowa wynosi 990 zł netto. Przy zawarciu Umowy na roczny Okres Abonamentowy opłata wdrożeniowa nie jest pobierana.
3. Klub ponosi odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych i za uzyskanie zgód, o których mowa w § 7.

§ 4. Opłaty i płatności

1. Opłata Abonamentowa wynosi [kwota] zł netto za [miesiąc / rok], powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Przy rocznym Okresie Abonamentowym opłata jest płatna z góry za cały rok w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Przy miesięcznym Okresie Abonamentowym faktura wystawiana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca z terminem płatności 14 dni.
3. Klub wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na adres [e-mail do faktur].
4. Jeżeli liczba Zawodników przekroczy limit Pakietu przez więcej niż 30 kolejnych dni, Dostawca ma prawo zaproponować zmianę Pakietu na wyższy. Zmiana następuje od kolejnego Okresu Abonamentowego po pisemnej (e-mail) akceptacji Klubu.
5. Dostawca może zmienić Cennik z zachowaniem 60-dniowego uprzedzenia. Zmiana nie dotyczy trwającego rocznego Okresu Abonamentowego. Klub, który nie akceptuje zmiany, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu Abonamentowego.
6. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 21 dni Dostawca, po bezskutecznym wezwaniu z dodatkowym 7-dniowym terminem, może zawiesić dostęp do Systemu do czasu uregulowania należności. Zawieszenie nie wstrzymuje naliczania Opłaty Abonamentowej. Dane Klubu są w okresie zawieszenia przechowywane.

§ 5. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony [12 miesięcy / 1 miesiąca] od dnia [data startu].
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, Umowa przedłuża się automatycznie na kolejne takie same Okresy Abonamentowe, chyba że którakolwiek ze Stron złoży oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy co najmniej 30 dni przed końcem bieżącego okresu (dla okresu rocznego) lub 14 dni (dla okresu miesięcznego).
3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę, nieusuniętego w terminie 14 dni od pisemnego wezwania.
4. Pilotaż: jeżeli Strony uzgodniły pilotaż, pierwsze 30 dni od startu są bezpłatne, a Klub może w tym okresie odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez kosztów.

§ 6. Obowiązki Dostawcy, dostępność i wsparcie

1. Dostawca zapewnia dostępność Systemu na poziomie 99,0% w skali miesiąca, z wyłączeniem planowanych prac serwisowych zapowiedzianych z co najmniej 24-godzinnym

wyprzedzeniem i prowadzonych w godzinach 23:00–6:00.

2. Zgłoszenia przyjmowane są na adres pomoc@volleopro.pl. Czas reakcji: Pakiet Pro – 1 dzień roboczy; Pakiet Klub – 2 dni robocze; Pakiet Akademia – 3 dni robocze. Awaria krytyczna (brak dostępu do Systemu) – reakcja w 4 godziny robocze dla wszystkich Pakietów.
3. Dostawca wykonuje kopie zapasowe danych co najmniej raz na 24 godziny i przechowuje je przez 30 dni.
4. Dostawca może rozwijać i zmieniać funkcje Systemu, pod warunkiem że nie ograniczy to istotnie funkcjonalności opisanych w Załączniku nr 1.

§ 7. Obowiązki Klubu

1. Klub jest administratorem danych osobowych Zawodników i Użytkowników i odpowiada za podstawę prawną ich przetwarzania, w tym za uzyskanie wymaganych zgód Zawodników, a w przypadku Zawodników nieletnich – ich opiekunów prawnych, oraz za realizację obowiązku informacyjnego.
2. Klub zobowiązuje się nadawać dostęp do danych medycznych wyłącznie osobom upoważnionym (sztab medyczny) i konfigurować role w Systemie zgodnie z zasadą minimalizacji dostępu.
3. Klub odpowiada za zachowanie poufności danych logowania Użytkowników i niezwłocznie zgłasza Dostawcy utratę kontroli nad kontem.
4. Klub nie będzie: udostępniać Systemu podmiotom trzecim, dokonywać inżynierii wstecznej, kopiować ani odsprzedawać Systemu, ani wykorzystywać go do celów innych niż działalność sportowa Klubu.

§ 8. Dane osobowe

1. Dostawca przetwarza dane osobowe w imieniu Klubu jako podmiot przetwarzający na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 2, zawartej równocześnie z niniejszą Umową.
2. Dane są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w [Europejski Obszar Gospodarczy – potwierdzić region hostingu i bazy danych przed podpisaniem].
3. Po zakończeniu Umowy Dostawca na żądanie Klubu udostępni eksport pełnych danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy (CSV / JSON) w terminie 14 dni, a następnie, po 30 dniach od zakończenia Umowy, trwale usunie dane Klubu, chyba że przepisy prawa nakazują ich dalsze przechowywanie.

§ 9. Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje handlowe, techniczne i organizacyjne drugiej Strony uzyskane w związku z Umową, przez czas trwania Umowy i 3 lata po jej zakończeniu.
2. Dostawca może wskazywać Klub jako klienta referencyjnego (nazwa i logo) po uzyskaniu zgody Klubu w formie e-mail. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

§ 10. Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do Systemu, jego kodu, interfejsu, dokumentacji i znaku VolleoPro przysługują Dostawcy. Umowa nie przenosi na Klub żadnych praw poza licencją z § 2 ust. 2.
2. Dane wprowadzone do Systemu przez Klub i Użytkowników pozostają własnością Klubu. Dostawca może wykorzystywać dane w formie zanonimizowanej i zagregowanej do rozwoju Systemu i celów statystycznych.

§ 11. Odpowiedzialność

1. System jest narzędziem wspierającym pracę sztabu i nie zastępuje oceny medycznej. Decyzje dotyczące zdrowia, treningu i udziału Zawodnika w zajęciach podejmuje wyłącznie Klub i jego personel. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie danych z Systemu.
2. Łączna odpowiedzialność Dostawcy z tytułu Umowy ograniczona jest do wysokości Opłat Abonamentowych zapłaconych przez Klub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie. Ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie ani odpowiedzialności, której nie można ograniczyć na mocy przepisów prawa.
3. Dostawca nie odpowiada za utracone korzyści ani za niedostępność Systemu wynikającą z działania siły wyższej, awarii po stronie dostawców łączy Klubu lub urządzeń Użytkowników.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej (e-mail z potwierdzeniem obu Stron) pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian Cennika (§ 4 ust. 5) i Załącznika nr 1 w zakresie rozwoju funkcji (§ 6 ust. 4).
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Spory Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w braku porozumienia w terminie 30 dni – rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Dopuszcza się zawarcie Umowy w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub platformy do podpisu elektronicznego.
5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: nr 1 – Specyfikacja Pakietu i poziom usług; nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostawca	Klub
Maciej Lech, Lech Company Sp. z o.o.	[imię i nazwisko, funkcja]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Pakietu i poziom usług

Element	Akademia	Klub	Pro
Limit Zawodników	40	100	bez limitu
Liczba drużyn / grup	1	wiele	wiele
Kartoteka medyczna, Wellness + IGT, RPE, panel zespołu, role	tak	tak	tak
Onboarding sztabu online	instrukcja	tak	tak + opiekun wdrożenia
Eksport danych	na zakończenie Umowy	na żądanie	na żądanie
Wsparcie	e-mail	e-mail, telefon	e-mail, telefon, konsultacja alertów
Czas reakcji na zgłoszenie	3 dni robocze	2 dni robocze	1 dzień roboczy
Dostępność miesięczna	99,0%	99,0%	99,0%
Opłata miesięczna (umowa roczna / miesięczna), netto	349 / 419 zł	649 / 779 zł	1 190 / 1 390 zł

Wybrany Pakiet: [Akademia / Klub / Pro]. Liczba Zawodników na dzień zawarcia Umowy: [liczba]. Użytkownicy sztabu: [lista: imię, nazwisko, rola, e-mail].

Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO)

zawarta pomiędzy Klubem jako **Administratorem** a Lech Company Sp. z o.o. jako **Podmiotem przetwarzającym**.

1. Przedmiot i czas trwania

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępu do Systemu VolleoPro na podstawie Umowy abonamentowej, na czas jej obowiązywania oraz okres usuwania danych po jej zakończeniu.

2. Rodzaj danych i kategorie osób

1. Kategorie osób: zawodnicy (w tym osoby nieletnie), członkowie sztabu szkoleniowego i medycznego, pracownicy i współpracownicy Administratora, opiekunowie prawni zawodników nieletnich.
2. Rodzaje danych zwykłych: imię i nazwisko, data urodzenia, wizerunek (zdjęcie profilowe), pozycja, numer, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania.
3. Rodzaje danych szczególnej kategorii (art. 9 RODO): dane dotyczące zdrowia – historia urazów, operacji, chorób przewlekłych, alergii, przyjmowanych leków i suplementów, wyniki badań funkcjonalnych i biomechanicznych, odpowiedzi w ankietach samopoczucia (sen, energia, ból, stres, motywacja), ocena obciążenia treningowego, notatki personelu medycznego.
4. Charakter przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, organizowanie, przeglądanie, modyfikowanie, udostępnianie upoważnionym Użytkownikom, usuwanie – w formie elektronicznej, w Systemie.

3. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, które stanowi Umowa abonamentowa i konfiguracja Systemu przez Administratora.
2. Zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
3. Wdraża środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do ryzyka, w szczególności: szyfrowanie transmisji (TLS), szyfrowanie danych w spoczynku, kontrolę dostępu opartą na rolach, logowanie dostępu do danych medycznych, kopie zapasowe, procedurę reagowania na incydenty, regularne testy bezpieczeństwa. [Uzupełnić wykazem środków po audycie technicznym.]
4. Pomaga Administratorowi w realizacji praw osób, których dane dotyczą (dostęp, sprostowanie, usunięcie, przenoszenie), poprzez funkcje Systemu lub w terminie 7 dni od zgłoszenia.
5. Pomaga Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków z art. 32–36 RODO, w tym przy ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA), której przeprowadzenie przez Administratora jest zalecane ze względu na przetwarzanie danych zdrowotnych osób nieletnich.
6. Zgłasza Administratorowi każde naruszenie ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 24 godziny od stwierdzenia, podając informacje wymagane art. 33 ust. 3

RODO.

7. Po zakończeniu świadczenia usług udostępnia Administratorowi eksport danych, a następnie usuwa dane i ich kopie w terminie 30 dni, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazuje ich przechowywanie.
8. Udostępnia Administratorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków z art. 28 RODO oraz umożliwia audyt, po uprzedzeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem, nie częściej niż raz w roku, chyba że doszło do naruszenia.

4. Dalsze podmioty przetwarzające

1. Administrator wyraża ogólną zgodę na korzystanie z dalszych podmiotów przetwarzających wymienionych poniżej. Podmiot przetwarzający informuje o zamiarze zmiany listy z 14-dniowym wyprzedzeniem; Administrator może wnieść sprzeciw.
2. Lista dalszych podmiotów przetwarzających: [nazwa dostawcy hostingu aplikacji, region] ; [nazwa dostawcy bazy danych, region] ; [dostawca poczty transakcyjnej] ; [dostawca kopii zapasowych]. **Uwaga:** jeżeli którykolwiek dostawca przetwarza dane poza EOG, konieczne jest wskazanie podstawy transferu (standardowe klauzule umowne, decyzja o adekwatności).

5. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub działał poza zgodnymi z prawem poleceniami Administratora.
2. Niniejszy Załącznik obowiązuje przez czas trwania Umowy abonamentowej. Wygaśnięcie Umowy abonamentowej powoduje wygaśnięcie powierzenia z chwilą usunięcia danych.

Administrator (Klub)	Podmiot przetwarzający (Lech Company Sp. z o.o.)